



PUTUSAN

Nomor 1080 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NATALIA VICTORY**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/08 Desember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tapen RT. 001 RW. 005 Kelurahan Nusukan
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta/Jalan
Bekisar I Nomor 13 A RT. 002 RW. 005
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Natalia Victory pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di PT BPR Dana Utama di Jalan Slamet Riyadi No. 89 Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Natalia Victory yang merupakan pegawai PT BPR Dana Utama dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Operasional yang mendapatkan upah/gaji Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) per-bulannya di mana Terdakwa mempunyai tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab melakukan pengecekan transaksi di *teller* dan *Customer Service*, pengecekan di bagian *Accounting*, mencari nasabah untuk tabungan dan deposito, di mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan kepada Direksi yaitu saksi Johannes Oey Liang Hay, S.H.;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mempunyai tugas mencari nasabah untuk tabungan dan deposito dan kemudian Terdakwa mendapatkan nasabah Yulianawati dan kemudian Yulianawati pada tanggal 05 September 2014 menyerahkan dana untuk Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) pada PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat bahwa dana tersebut diperpanjang tiap bulannya, di mana dana tersebut dapat diambil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo dengan batas maksimal diperpanjang tidak terbatas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 dana Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 tanggal valuta 05 September 2014 atas nama Yulianawati tersebut dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Yulianawati di mana Terdakwa yang sudah terbiasa melakukan pencairan deposito hanya melalui telepon dengan nasabah kemudian Terdakwa mengatakan kepada C. Emerita Marganing Ira Swasti alias Ira (*teller*/DPO) bahwa dana Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati akan diambil dan kemudian Terdakwa menyerahkan bukti tanda terima uang tunai milik Yulianawati untuk rekening No. Bilyet: 220-3-00098-2 (443) yang mana tanda terima uang tunai tersebut sebelumnya dititipkan Yulianawati kepada Terdakwa dan kemudian tanda terima uang tersebut diserahkan C. Emerita Marganing Ira Swasti alias IRA (*teller*/DPO) untuk melakukan pencairan dan setelah pencairan kemudian Terdakwa menyerahkan bukti tanda terima uang tunai milik Yulianawati yang sudah terdapat tanda tangan asli;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Yulianawati bahwa deposito tersebut telah dicairkan dan kemudian pada tanggal 30 April 2015 Yulianawati melakukan pencairan Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati di mana deposito tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan atas pencairan Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati tersebut Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan uang kas PT BPR Dana Utama sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengganti deposito Yulianawati yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan kemudian uang kas tersebut dikirim melalui transfer rekening BNI 46 Nomor Rekening 025.8650-863 atas nama Yulianawati;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Sdr. Johannes Oey Liang Hay, S.H. (selaku Direktur PT BPR Dana Utama) melakukan pengecekan uang kas PT BPR Dana Utama dan ditemukan selisih uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Johannes Oey Liang Hay, S.H. melakukan penghitungan untuk menemukan selisih dana tersebut dan kemudian dilakukan pengusutan dengan menanyai Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa uang kas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang deposito yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2015 di mana uang pencairan deposito Yulianawati tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang kas milik PT BPR Dana Utama untuk mengganti dana deposito milik Yulianawati yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Johannes Oey Liang Hay, S.H. (selaku Direktur PT BPR Dana Utama) dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui kasir PT BPR Dana Utama. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PT BPR Dana Utama mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Natalia Victory sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Natalia Victory pada tanggal 30 April 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di PT BPR Dana Utama di Jalan Slamet Riyadi No. 89 Kelurahan Kauman Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mempunyai tugas mencari nasabah untuk tabungan dan deposito dan kemudian Terdakwa mendapatkan nasabah Yulianawati dan kemudian Yulianawati pada tanggal 05 September 2014 menyerahkan dana untuk Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) pada PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat bahwa dana tersebut diperpanjang tiap bulannya, di mana dana tersebut dapat diambil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo dengan batas maksimal diperpanjang tidak terbatas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 dana Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 tanggal valuta 05 September 2014 atas nama Yulianawati tersebut dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Yulianawati di mana Terdakwa yang sudah terbiasa melakukan pencairan deposito hanya melalui telepon dengan nasabah kemudian Terdakwa mengatakan kepada C. Emerita Marganing Ira Swasti alias Ira (*teller/DPO*) bahwa dana Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati akan diambil dan kemudian Terdakwa menyerahkan bukti tanda terima uang tunai milik Yulianawati untuk rekening Nomor Bilyet: 220-3-00098-2 (443) yang mana tanda terima uang tunai tersebut sebelumnya dititipkan Yulianawati kepada Terdakwa dan kemudian tanda terima uang tersebut diserahkan C. Emerita Marganing Ira Swasti alias Ira (*teller/DPO*) untuk melakukan pencairan dan setelah pencairan kemudian Terdakwa menyerahkan bukti tanda terima uang tunai milik Yulianawati yang sudah terdapat tanda tangan asli;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Yulianawati bahwa deposito tersebut telah dicairkan dan kemudian pada tanggal 30 April 2015 Yulianawati melakukan pencairan Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati di mana deposito tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa dan atas pencairan Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) No. 01250 atas nama nasabah Yulianawati tersebut Terdakwa kemudian menggunakan uang kas PT BPR Dana Utama sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengganti deposito Yulianawati yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan kemudian

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kas tersebut dikirim melalui transfer rekening BNI 46 Nomor Rekening 025.8650-863 atas nama Yulianawati;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Sdr. Johannes Oey Liang Hay, S.H. (selaku Direktur PT BPR Dana Utama) melakukan pengecekan uang kas PT BPR Dana Utama dan ditemukan selisih uang sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian Johannes Oey Liang Hay, S.H. melakukan penghitungan untuk menemukan selisih dana tersebut dan kemudian dilakukan pengusutan dengan menanyai Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa uang kas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang deposito yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2015 di mana uang pencairan deposito Yulianawati tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang kas milik PT BPR Dana Utama untuk mengganti dana deposito milik Yulianawati yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari Johannes Oey Liang Hay, S.H. (selaku Direktur PT BPR Dana Utama) dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui kasir PT BPR Dana Utama. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga PT BPR Dana Utama mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Natalia Victory sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Natalia Victory terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fc. Akta No. 39 tanggal 12 Juli 2012 pengangkatan Direksi Sdr. Johannes Oey Liang Hay, S.H. di perusahaan PT BPR Dana Utama;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. Natalia Victory dengan jabatan Supervisor Operasional di perusahaan PT BPR Dana Utama;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) a.n. Yulianawati tertanggal 05 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) DU-S03 No. 01250 a.n. Yulianawati senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BNI senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada a.n. Yulianawati tertanggal 30 April 2015;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2015;
- Dikembalikan kepada PT BPR Dana Utama;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Skt. tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Natalia Victory telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Fc. Akta No. 39 tanggal 12 Juli 2012 pengangkatan Direksi Sdr. Johannes Oey Liang Hay, S.H. di perusahaan PT BPR Dana Utama;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji Sdri. Natalia Victory dengan jabatan Supervisor Operasional di perusahaan PT BPR Dana Utama;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) a.n. Yulianawati tertanggal 05 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar Deposito Sejahtera (Bilyet Deposito Berjangka) DU-S03 No. 01250 a.n. Yulianawati senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank BNI senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada a.n. Yulianawati tertanggal 30 April 2015;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 April 2015;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 90/Pid/2016/PT.SMG. tanggal 25 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 204/Pid.B/2015/PN.Skt. tanggal 3 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN.Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa Natalia Victory mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Juli 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Juli 2016, dengan demikian permohonan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang sudah sesuai dengan aturan dan pertimbangan hukumnya yang didapat dari fakta-fakta persidangan, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang berwenang memutuskan dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menerima permohonan kasasi ini dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 90/PID.B/ 2016/PT.SMG. tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa apa yang menjadi dasar penerapan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengambil alih dasar pertimbangan hukum dan putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah salah di dalam menerapkan hukumnya serta tidak menilai kelemahan-kelemahan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta di dalam memutuskan perkara tersebut yang telah kami muat di dalam memori banding;

Maka untuk itu kami mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar memori banding kami tanggal 22 Maret 2016 mohon dianggap sebagai dasar dalam memori kasasi ini;

Keberatan Kedua:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Natalia Victory terlalu berat karena tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan/keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Dalam persidangan telah terungkap saksi Yohanes Oey Liang Hay, S.H., menyatakan Terdakwa telah mengembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji Terdakwa telah dipotong Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan adanya niat baik Terdakwa mengembalikan uang yang diambil kepada PT BPR Dana Utama. Hal ini membuktikan Terdakwa telah berupaya mengangsur/mencicil kepada PT BPR Dana Utama;
- Bahwa saksi Susi Haryanti dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa telah mengembalikan dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji Terdakwa telah dipotong sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hal ini membuktikan niat baik untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan PT BPR Dana Utama;
- Bahwa saksi Eni Widayanti dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik PT BPR Dana Utama, namun Terdakwa telah mengembalikan dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini membuktikan Terdakwa telah melakukan niat baik untuk mengembalikan uang yang diambil dengan cara mengangsur;
- Bahwa saksi Dwi Setyaningsih dalam persidangan menerangkan bahwa saksi telah mengambil uang PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PT BPR Dana Utama dan gaji Terdakwa dipotong Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sumino dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa Natalia Victory mengakui telah menggunakan uang PT BPR Dana Utama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan dengan cara

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2015 gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Keberatan Ketiga:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta/saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan jelas terbukti Terdakwa Natalia Victory sudah mempunyai niat baik untuk menyelesaikan permasalahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari PT BPR Dana Utama dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji Terdakwa sudah dipotong Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa secara hukum permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan, dengan alasan:

1. Sudah ada kesepakatan antara Terdakwa Natalia Victory dengan PT BPR Dana Utama yang diwakili oleh saksi Yohanes Oey Liang Hay (selaku direktur) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengangsur;
2. Terdakwa Natalia Victory sudah mempunyai niat baik dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji Terdakwa sudah dipotong Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Keberatan Keempat:

Bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang 2 (dua) surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah tidak benar sama sekali, dengan alasan:

- Bahwa seperti yang sudah terungkap dalam persidangan Terdakwa Natalia Victory didikte oleh saksi Oey Liang Hay, bukan dilakukan atas kehendak Terdakwa pribadi yang keluar dari hati nurani Terdakwa. Hal ini bertentangan dengan keadaan yang senyatanya, sehingga bukan sebagai fakta hukum;
- Bahwa yang benar adalah sudah ada niat dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diambil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik PT BPR Dana Utama dengan cara mengangsur Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan gaji Terdakwa sudah dipotong sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka apa yang menjadi dasar penerapan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mengambil alih dasar pertimbangan hukum serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak ada dasar hukumnya adalah salah di dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Penuntut Umum tidak mengemukakan hal-hal baru, melainkan Penuntut Umum hanya mengemukakan permintaan agar *Judex Juris* menguatkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karenanya alasan kasasi Penuntut Umum yang hanya mengemukakan permintaan untuk menguatkan putusan *Judex Facti* adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan materil Terdakwa selaku Supervisor Operasional PT BPR Dana Utama Surakarta yang mencairkan dan mengambil dana nasabah Yulianawati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin nasabah yang bersangkutan, kemudian uang tersebut habis dipakai atau digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1080 K/PID/2016



Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa NATALIA VICTORY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002